



PUTUSAN

Nomor 3205 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUDHI YULIANOR, bertempat tinggal di Jalan Bima Buana V Nomor 27, RT 001, RW 009, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

- 1. PT JASA MARGA (Persero) Tbk**, berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Direktur Utama, Subakti Syukur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Siregar Setiawan Manalu *Partnership* (SSMP), beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 17 Suite B & C, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023;
- 2. BADAN PENGATUR JALAN TOL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT**, berkedudukan di Gedung Bina Marga Lantai 2–3, Jalan Pattimura Nomor 20, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusnaedi, S.T., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT (PUPR)**, berkedudukan di Jalan Pattimura 20, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Sekretaris Jenderal, Mohammad Zainal Fatah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuli Nuryanti, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Bagian Advokasi Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021;
4. **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rainoc dan kawan-kawan, Kepala dan Para Pegawai Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2021;
5. **PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
6. **PEMERINTAH KOTA BEKASI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dyah Kusumo W, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat I untuk bertanggungjawab mutlak (*strict liability*) atas kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”,

Tanggungjawab ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 5 ayat (2):

“Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan”;

2. Menghukum Tergugat I karena baik disengaja atau tidak disengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (1) huruf (a):

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”

- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 87 ayat (1):

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”;



- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 ayat (1):
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” dan ayat (2):
“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 99 ayat (1):
“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)” dan ayat (2):
“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”;
3. Menghukum Tergugat I untuk harus menyatakan permohonan maaf secara terbuka di 13 (tiga belas) media massa cetak dan/atau media elektronik dalam dan luar negeri selama 13 (tiga belas) hari berturut-turut, terutama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) karena Tergugat I adalah perusahaan terbuka (Tbk) yang memiliki tanggungjawab hukum dan moral/sosial pada publik serta menjamin tidak akan terjadi banjir lagi yang akan menimpa rumah Penggugat dimasa yang akan datang;

4. Menghukum Tergugat I dan II, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk mengganti keseluruhan sistem gorong-gorong Jalan Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 19 dengan sistem jembatan atau setidaknya mengeruk seluruh sedimentasi yang telah terbentuk selama 33 tahun sepanjang bagian dalam gorong-gorong/selebar jalan tol di atasnya dan memperlebar hingga sama dengan sisi terlebar Kali Pete atau minimal 3 (tiga) kali lipat dari ukurannya sekarang, seperti saran para ahli independen dalam banyak pernyataannya di media massa dan/atau survey/pendapat konsultan teknis independen yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 53 ayat (1):

“Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup” dan ayat (2):

“Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan”:

- a. “pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat”,
- b. “pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”,
- c. “penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau”;
- d. “cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” Pasal 54 ayat (1):

“Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup” dan ayat (2):

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan”:

- e. “penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar”,
- f. “remediasi”,
- g. “rehabilitasi”,
- h. “restorasi; dan/atau”,
- i. “cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

5. Menyatakan Tergugat II lalai dalam tugas dan fungsi monitoring pelaksanaan perencanaan/pelaksanaan konstruksi serta operasional/pemeliharaan oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Pasal 5:

“BPJT mempunyai wewenang untuk melakukan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat” dan Pasal 6 huruf (g):

“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPJT mempunyai tugas dan fungsi memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan badan usaha”;

6. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk memecat/memberhentikan Tergugat II karena tidak kompeten dan lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam butir 5 petitum diatas, sesuai dengan kewenangan Tergugat III dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Pasal 3 “BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan badan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri” dan Pasal 10:

“Kepala dan Anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Tergugat III lalai dalam tugas dan fungsi pembinaannya terhadap Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Pasal 46 ayat (1):
“Pembinaan terhadap BPJT dilakukan oleh Menteri”;
8. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk memecat/memberhentikan Tergugat I dan/atau Dewan Komisarisnya karena tidak kompeten dan lalai dalam, tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, sebagaimana dimaksud dalam butir 2 petitum diatas, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) dan/atau sesuai dengan kewenangan Tergugat IV dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 14 ayat (1):
“Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara”;
Pasal 15 ayat (1):
“Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS” dan ayat (2):
“Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri” Pasal 17:
“Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya”;
Pasal 27 ayat (1):
“Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS” dan ayat (2):
“Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri” dan Pasal 29:
“Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya”;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan Tergugat IV lalai dalam tugas dan fungsi pembinaannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (2):
“Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan” dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pasal 4 ayat (2)
“Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembinaan entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan”;
10. Memerintahkan kepada Tergugat V dan VI untuk melakukan audit investigasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) gorong-gorong Jalan Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 19 dan mengevaluasi kembali serta memeriksa secara substantif implementasinya dilapangan atas seluruh perizinan lainnya yang telah diterbitkan dan diberikan kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II;
11. Memerintahkan kepada Tergugat V dan VI untuk memulai dilakukannya penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas indikasi kuat telah terjadinya tindak pidana lingkungan hidup dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 94 ayat (1):
“Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana



dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup”;

12. Menyatakan Tergugat V dan VI lalai karena tidak menggunakan hak gugat dan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 90 ayat (1):

”Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”;

13. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV yang karena fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawabnya secara struktural saling kait-mengait dalam perkara ini untuk membayar secara tanggung-renteng ganti rugi materiil pada Penggugat sebesar Rp178.850.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena telah mengakibatkan:

- 1) Rusak totalnya 1 (satu) unit Peugeot 406 tahun 2005 yang harga pasarannya sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena tidak bisa diperbaiki lagi, akhirnya Penggugat menjualnya sebagai rongsokan senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kerugian yang diderita Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- 2) Rusak totalnya 1 (satu) unit Hyundai Trajet tahun 2003 yang harga pasarannya sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena tidak bisa diperbaiki lagi, akhirnya Penggugat menjualnya sebagai rongsokan senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kerugian yang diderita Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Biaya 4 (empat) kali menderek mobil berpindah ke 2 (dua) bengkel sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 4) Biaya *down payment* (DP) saat mobil masuk bengkel yang hangus/hilang karena mobil tidak jadi/tidak bisa diperbaiki lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Biaya sewa 1 (satu) unit Honda CRV selama 1 (satu) minggu sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 6) Biaya sewa 1 (satu) unit Nissan March selama 1 (satu) bulan karena Penggugat tidak memiliki kendaraan yang bisa dipakai untuk beraktifitas menjalankan pekerjaan/mencari nafkah, menjemput istri dari kantor dan mengantar anak sekolah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 7) Rusaknya fisik rumah, cat yang mengelupas, pintu-pintu dan kusen-kusen kayu yang rusak, pagar yang berkarat dan korsletnya instalasi listrik yang memakan biaya perbaikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 8) Biaya 2 (dua) hari mengungsi di Hotel Harper Cikarang pada tanggal 1 dan 2 Januari 2020 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 9) Rusaknya beberapa peralatan elektronik dan perabotan rumah tangga:
 - 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merek LG,
 - 2 (dua) unit DVD merek LG,
 - 2 (dua) unit speaker merek Kenwood,
 - 1 (satu) unit notebook merek Asus,
 - 1 (satu) unit Handphone merek LG G3 Stylus,
 - 1 (satu) unit jam tangan merek Tissot,
 - 1 (satu) unit piano elektrik merek Yamaha ,rusaknya karpet, sofa, kursi ruang tamu dan kursi ruang makan, dengan total kerugian sebesar Rp41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV yang karena fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawabnya secara struktural saling kait-mengait dalam perkara ini untuk membayar secara tanggung-renteng ganti rugi imateriil sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) kepada Penggugat karena telah mengakibatkan:

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Rusak/hilangnya banyak data-data penting dalam *hard disk* komputer dan *hard disk* eksternal yang tidak dapat dipulihkan kembali dan tidak dapat dinilai dengan materi;
- 2) Rusaknya fisik dokumen-dokumen penting seperti ijazah, surat-surat penghargaan, sertifikat-sertifikat pelatihan, foto-foto kenangan pernikahan dan pemakaman orangtua Penggugat yang masih dalam format analog yang tidak dapat dipulihkan kembali dan tidak dapat dinilai dengan materi;
- 3) Hilangnya rasa aman, perasaan tidak tenang dan gelisah saat meninggalkan atau bahkan berada di rumah jika terjadi hujan terutama saat memasuki musim penghujan, apalagi Penggugat masih memiliki anak perempuan dibawah umur, hilangnya rasa aman serta perasaan cemas yang berulang-ulang menghantui seperti ini sungguh sangat menyiksa mental/moral Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan materi;
- 4) Pengalaman traumatis yang mencekam selama 20 (dua puluh) jam saat Penggugat dan keluarga terkurung/terisolasi di lantai 2 rumah yang gelap gulita tanpa penerangan saat tengah malam, tanpa adanya pasokan air bersih atau makanan dan bantuan pihak luar, sementara ketinggian air kotor banjir yang telah mencapai 150 cm terus naik hingga siang hari, walau hujan telah berhenti, nyaris menenggelamkan seluruh lantai 1 rumah Penggugat dan keluarga baru dapat mengevakuasi diri malam harinya tanggal 1 Januari 2020 jam 21.00 dengan menerjang dan mengarungi air kotor banjir yang sangat membahayakan kesehatan manusia, setinggi 150 cm sambil menggendong anak perempuan yang masih dibawah umur sejauh lebih-kurang 200 m, dengan risiko tersengat aliran listrik yang mungkin ada beberapa gardu yang masih dialiri listrik atau terperosok ke dalam selokan yang tidak terlihat dengan kemungkinan hanyut atau tenggelam atau digigit binatang berbisa kejadian mencekam yang pertama kalinya dialami seumur hidup oleh Penggugat dan keluarga ini sungguh tidak dapat dinilai dengan materi;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2024



5) Rusaknya citra dan harga pasaran rumah/kawasan tempat bermukim yang kini semakin terkenal sebagai daerah langganan banjir, Penggugat sangat merasa lelah dan frustrasi karena tidak bisa/sangat kesulitan untuk menjual rumah sejak 2014 hingga saat ini bahkan dengan harga yang sangat murah jauh dibawah pasarannya yang senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) hingga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Aset properti yang memiliki citra sangat buruk sebagai daerah banjir dan tidak bisa/sangat sulit dijual ini sama saja artinya rumah Penggugat menjadi tidak ada harganya (*priceless*);

15. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

16. Mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat;

17. Menyatakan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat adalah sah dan benar;

18. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

19. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan Pengadilan atas perkara ini;

Atau, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim dengan hati nuraninya menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan melakukan *judicial activism* dalam membuat putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi *absolut*);
- Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi *absolut*);
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

- Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi *absolut*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan salah alamat (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat VI:

- Kompetensi *absolut*;
- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 355/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim., tanggal 11 April 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III dan VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.072.000,00 (empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 605/PDT/2023/PT DKI., tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 63/Tim/X/2023 Kas, *juncto* Nomor 605/PDT/2023/PT DKI., *juncto* Nomor 355/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 20 Oktober 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 15 Agustus 2023 Nomor 605/PDT/2023/PT DKI., *juncto* Nomor 355/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim;
3. Memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Nomor 355/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 1 Desember 2023, selanjutnya Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang masing-masing diterima tanggal 22 November 2023, kemudian Termohon Kasasi IV telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 23 November 2023, yang kesemuanya pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2024



Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan-tuntutan Penggugat terhadap Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada pokoknya berisi tindakan faktual perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintahan, perbuatan mana sebagaimana Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 *juncto* Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), adalah kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dengan demikian tepat sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti* bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan



kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUDHI YULIANOR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUDHI YULIANOR**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andi Imran Makulau, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Lucas Prakoso

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andi Imran Makulau

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2024